

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N°.....00001993

Tocache, 09 JUL. 2026

Vistos: El Informe N° 209-2026-GR-SM/DRESAM/UGELT-OA/LOGIST emitido por el Especialista en Logística; la Opinión Legal N° 0033-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/JAQ/AJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; el expediente con Trámite Nro. 016-2026186424; y el Memorando N° 0495-2026-GRSM-DRE-UGELT/D; y,

CONSIDERANDO:



Firmado digitalmente por:
ALIAGA QUEZADA JAVIER
Leodomilio FAU 20531375808

Motivo: DOY V B

CARGO:

ASESOR LEGAL

Fecha: 07/07/2026 18:49:38



Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680, en concordancia con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las instancias de gestión educativa descentralizada gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la presente resolución se emite bajo el objetivo de determinar y declarar la procedencia técnica administrativa del reconocimiento de la obligación de pago a favor del proveedor, salvaguardando los intereses institucionales de la UGEL Tocache a fin de regularizar la cuenta por pagar y evitar futuras contingencias legales, entrapmes o demandas judiciales por daños y perjuicios;

Firmado digitalmente por:
TARAZONA RENGIFO ERNESTO
ANDRES FIR 23014276

Motivo: DOY V B

CARGO:

ADMINISTRADOR UGEL TOCACHE

Fecha: 07/07/2026 12:24:30-0500



Que, con fecha 01 de abril del 2026, se ejecutó de manera fáctica el "Servicio de implementación de instalación temporal, audio y alimentación para el I Festival de Talento Tocachino 2026, por el Día de la Educación", el cual fue coordinado con el Área de Gestión Pedagógica (AGP) atendiendo a la urgencia y cumplimiento de los fines institucionales de la entidad;

Firmado digitalmente por:
CORAL VARGAS ROMI FAU
20531375808

Motivo: DOY V B

CARGO:

JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: 07/07/2026 10:05:00

Que, mediante el Informe N° 209-2026-GR-SM/DRESAM/UGELT-OA/LOGIST, de fecha 01 de junio del 2026, el Especialista en Logística constató que debido a entrapmes administrativos y observaciones en la etapa de planificación respecto a la alineación de la actividad en el POI, el servicio se ejecutó sin el perfeccionamiento previo de una Orden de Servicio formal, inhabilitando el canal regular de pago en el sistema e incurriendo en el supuesto de enriquecimiento sin causa en detrimento del proveedor **Marco Antonio Alegría Guzmán (Recreo Turístico La Ribera)**;

Que, el Área de Gestión Pedagógica (AGP) ha validado la prestación efectiva a través de un Informe de Conformidad emitido por el Asistente de Educación y Cultura I, y mediante la Carta N° 005-2026 de fecha 25 de mayo del 2026, el proveedor solicita el pago correspondiente adjuntando la factura comercial respectiva por un monto total de S/ 1,350.00;

Que, el artículo 1954° del Código Civil Peruano ampara la figura del enriquecimiento sin causa al establecer que "quien se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo"; asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en sus Opiniones N° 199-2018/DTN y N° 077-2026/DTN, determina que cuando la Entidad se ha beneficiado con prestaciones de buena fe aceptadas y utilizadas, tiene la obligación de reconocer el precio de mercado de las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios encargados;



Documento Nro: 016-2026986054. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=484d824bo177IT454eE98d75393a03360322>

00001993



Firmado digitalmente por:
VALDIVIEZO FLORES Persi
FIR 01170171 hard
Motivo: Doy fe
Fecha: 10/07/2026 10:35:39-0500

Que, mediante la Opinión Legal N° 0033-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/JAQ/AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que concurren los elementos esenciales previstos por la norma (ventaja económica para la entidad, detrimento patrimonial correlativo del proveedor y falta de justificación legal por ausencia de contrato), declarando PROCEDENTE la emisión del acto resolutivo de reconocimiento de pago;

Que, el reconocimiento de esta obligación no valida ni convalida las omisiones o irregularidades administrativas cometidas en la etapa de contratación, por lo que corresponde derivar todo lo actuado a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (ST-PAD) para el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28044 "Ley General de Educación", el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el Código Civil Peruano, y en uso de las facultades conferidas a este despacho;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER EL PAGO POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, a favor del proveedor **MARCO ANTONIO ALEGRÍA GUZMÁN (Recreo Turístico La Ribera)**, por la suma total de **S/ 1,350.00 (Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles)**, correspondiente al servicio de implementación de instalación temporal, audio y alimentación para el I Festival de Talento Tocachino 2026, ejecutado el 01 de abril del 2026 y recibido a conformidad por el Área de Gestión Pedagógica (AGP).

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Oficina de Administración (Oficina de Contabilidad y Tesorería) continúe con el trámite excepcional de regularización de la cuenta por pagar y proceda con el registro del devengado y el respectivo abono directo en la cuenta bancaria del proveedor, conforme a la factura presentada y las partidas presupuestales correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. - REMITIR copia certificada de la presente resolución y la totalidad de sus actuados a la **Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (ST-PAD)** de la UGEL Tocache, a fin de que tome conocimiento de los hechos y efectúe el deslinde de responsabilidades administrativas correspondientes por la ejecución de prestaciones sin orden de servicio previa.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache la notificación del presente acto resolutivo, con las formalidades del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, al proveedor interesado y a las áreas de la administración interna competentes para su cumplimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar de la UGEL Tocache.

Regístrese y Comuníquese



Firmado digitalmente por:
TAFUR CALIPOS Glodean
James FAU 20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: DIRECTOR UGEL TOCACHE
Fecha: 09/07/2026 12:10:23-0500

GJTC/DUGEL
EATR/JA



Documento Nro: 016-2026986054. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.
<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=484d824bo1771T454eE98d75393a03360322>